

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SOLUCIONES SUPUESTO 22

1 A

Aunque Fernando tenga la edad de jubilación, no acredita el periodo mínimo de cotización de 15 años para acceder a la pensión de jubilación y no a la IPA. Y de nada nos sirve que tenga 3 hijos a efectos de computar más días de cotización para acceder a la pensión de jubilación, ya que los 112 días computan a favor de la mujer trabajadora, y los días reconocidos por cuidado de hijos o menores no computarán para el cumplimiento del periodo mínimo de cotización exigido. Por tanto, las opciones b, c y d no son válidas. Con respecto a la opción a) es correcta porque la cotización que se le exige a Fernando para acceder a la IPA es, conforme al artículo 195.3.b) de la Ley General de la Seguridad Social, “un cuarto del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los veinte años y la del hecho causante de la pensión, con un mínimo, en todo caso, de cinco años. En este supuesto, al menos la quinta parte del período de cotización exigible deberá estar comprendida dentro de los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante”. Es decir, 11 años y 9 meses ($67-20=47$; $47/4=11,75$). Por tanto, la opción correcta es la a) No, ya que su cotización es de 11 años y 6 meses es inferior al mínimo exigido, por su edad, de 11 años y 9 meses. (TEMA 8)

2 C

La respuesta correcta es 3 meses por asimilación práctica a lo establecido en el artículo 174.2 de la Ley General de la Seguridad Social, que fija el plazo en 90 días naturales. La norma indica: “cuando el derecho al subsidio se extinga por el transcurso del período de 545 días naturales... se examinará necesariamente, en el plazo máximo de 90 días naturales, el estado del incapacitado”. Esta pregunta ha aparecido en alguna convocatoria de Gestión de la Seguridad Social. Ante una hipotética convivencia de ambas opciones en un examen, la respuesta correcta sería siempre la literalidad legal (90 días); no obstante, ante su ausencia, el Tribunal valida “3 meses” por aproximación normativa. (TEMA 8)

3 A

Conforme a lo establecido en el artículo 1 del RD 1300/1995, corresponde al INSS, a través de sus Directores Provinciales, el reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas por incapacidad permanente, siendo competente para resolver el Director Provincial. (TEMA 8)

4 D

Por las opciones de respuesta planteadas se presupone que cumple con los requisitos del artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social. Por tanto, para poder resolver esta pregunta debemos tener claro las características básicas de este complemento y evitar pensar que:

Sólo es para mujeres.

Sólo existe en jubilación.

Y que se percibe en 12 pagas, en lugar de en 14.

Por tanto, ya podemos ir descartando opciones: a), b) y c). Siendo la correcta la d): $36,90 \times 3 = 110,70$ euros. El importe de este complemento es de 36,90 por hijo, con el límite de 4 hijos. (TEMA 8)

5 D

La jubilación anticipada en caso de discapacidad viene regulada en el artículo 206. bis de la Ley General de la Seguridad Social. Siéndole también de aplicación el RD 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acrediten un grado importante de minusvalía. Para poder determinar la edad a partir de la cual podrá acceder a la jubilación, debemos primeramente calcular la EOJ de José Martínez.

Con 60 años y 34 años cotizados en 2026, José Martínez no puede jubilarse. Así para el año 2027 y conforme establece el artículo 205.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social, se exige:

- 65 años, cuando se acrediten 38 años y 6 meses.
- O 67 años.

Dado que José alcanza antes los años cotizados ajustados, se procede a calcular año a año la edad y los años cotizados incrementados por discapacidad según el coeficiente establecido:

AÑO	EDAD REAL	EDAD FICTICIA	AÑOS COTIZADOS	AÑOS FICTICIOS	%DISCAPACIDAD
2026	60	61/3 meses (60+1,25)	34	35/3 meses (34+1,25)	60-55=5x0,25=1,25
2027	61	62/6 meses (61+1,50)	35	36/6 meses (35+1,50)	61-55=6x0,25=1,50
2028	62	63/9 meses (62+1,75)	36	37/9 meses (36+1,75)	62-55=7x0,25=1,75
2029	63	65 (63+2)	37	39 (37+2)	63-55=8x0,25=2

(TEMA 10)

6 C

Si José Martínez accede a la jubilación a los 64 años con una cotización efectiva de 38, significa que ha adelantado su EOJ un año. Por tanto, los años que se tomarán como cotizados conforme a lo establecido en el artículo 5 del RD 1539/2003, serán 39 años (38+1 año de adelanto (4 años con discapacidad) =39). (TEMA 10)

7 B

Vamos a descartar opciones que son evidentes que no corresponde con este tipo de jubilación anticipada. La opción c) y la d) (aunque esta última incompleta) hacen referencia a la jubilación anticipada por voluntad del interesado del artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social. En relación a la opción a) tampoco es viable porque confunde dos conceptos distintos, por un lado la base máxima de cotización, que sirve para cotizar y la pensión máxima, que es lo que se percibe. Por tanto, la opción correcta es la b), conforme al artículo 57 de la Ley General de la Seguridad Social, el importe inicial de las pensiones contributivas no podrá superar la cuantía íntegra mensual que establezca anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado, para este año fijado en 3.359,60 euros. (TEMA 10)

8 C

El artículo 6 del RD 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial. “la base reguladora diaria de la prestación económica por maternidad será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa durante los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante entre trescientos sesenta y cinco”. Recordar que desde la entrada en vigor de la nueva redacción del artículo 179.1 de la Ley General de la Seguridad Social en 2023, la base reguladora, para contratos a jornada completa, por nacimiento y cuidado de menor será la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante. Con esta nueva redacción debemos incorporar al artículo 6 del RD 1131/2002 la coletilla de “mes previo”. Por tanto, en contratos a tiempo parcial, la base reguladora será el resultado de sumar las bases de cotización de contingencias comunes desde julio 2025 hasta junio de 2026 (dejando fuera el mes previo a agosto). (TEMA 9)

9 C

Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores, en el caso de familias monoparentales, el período de suspensión del contrato por nacimiento y cuidado de hijo será de 32 semanas. Asimismo, de acuerdo con el artículo 48.6 del mismo texto legal, se adicionan 2 semanas más en caso de discapacidad del hijo al nacimiento, alcanzando un total de 34 semanas de suspensión. (TEMA 9)

10 C

Conforme al artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social, para acceder a la pensión de viudedad en calidad de pareja de hecho, es necesario cumplir los siguientes requisitos:

Convivencia estable y notoria durante al menos cinco años, salvo que existan hijos en común.

Inscripción formal como pareja de hecho, con una antelación mínima de dos años respecto al hecho causante.

En el presente caso, Luis y Katrina cumplen el requisito de existencia de hijos en común, ya que tienen a Alejandro, nacido en 2024. Sin embargo, la inscripción de la pareja de hecho se produjo el 4 de noviembre de 2024, y el fallecimiento de Luis tuvo lugar el 8 de marzo de 2026, lo que supone 1 año y 4 meses de inscripción, inferior al plazo mínimo exigido de dos años.

Por tanto, Katrina no cumple todos los requisitos establecidos para ser beneficiaria de la pensión de viudedad, siendo la respuesta correcta la c). (TEMA 11)

11 A

Según lo dispuesto en el artículo 224 de la Ley General de la Seguridad Social, tendrán derecho a pensión de orfandad los hijos del causante que, en el momento de su fallecimiento, sean menores de 21 años o estén incapacitados para el trabajo. Además, el causante debe encontrarse en situación de alta o asimilada a la de alta, o ser pensionista en los términos del artículo 217.1.c) de la Ley General de la Seguridad Social.

En el supuesto planteado, Alejandro tiene 2 años en el momento del fallecimiento de Luis, cumpliendo el requisito de edad. Luis estaba de alta en la Seguridad Social al momento del fallecimiento. Aunque Luis solo acredita 100 días cotizados, la pensión de orfandad no requiere período mínimo de cotización por parte del causante cuando este se encuentra de alta.

Por tanto, Alejandro tiene derecho a la pensión de orfandad, equivalente al 20% de la base reguladora del causante. (TEMA 11)

12 B

Conforme al artículo 224.1 de la Ley General de la Seguridad Social, Alejandro podrá percibir la pensión de orfandad hasta el cumplimiento de los 21 años, dado que sus ingresos mensuales superan el salario mínimo interprofesional en cómputo anual. (TEMA 11)

13 D

En relación con la regularización de la cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el artículo 309.1 de la Ley General de la Seguridad Social establece que quedarán excluidos de la regularización los meses cuyas bases de cotización hayan sido tenidas en cuenta para calcular la base reguladora de cualquier prestación económica reconocida con anterioridad a la regularización.

Además, se excluyen los meses posteriores hasta el mes en que se produzca el hecho causante.

En el caso de Katrina, el mes de noviembre, en que estuvo de baja por incapacidad temporal, y el mes de octubre, utilizado para calcular la base reguladora, no serán objeto de regularización. El resto de los meses del año 2025 sí podrán regularizarse conforme a sus rendimientos definitivos. (TEMA 2)

14 D

Según lo dispuesto en el artículo 308.1.6.ª.c)2.ª de la Ley General de la Seguridad Social, a los rendimientos se le aplicará una deducción por gastos genéricos del 3%. (TEMA 2)

15 C

Conforme al artículo 308.1.c.4ª de la Ley General de la Seguridad Social, “si la cotización provisional efectuada fuese inferior a la cuota correspondiente a la base mínima de cotización del tramo en el que estén comprendidos sus rendimientos, el trabajador por cuenta propia deberá ingresar la diferencia entre ambas cotizaciones hasta el último día del mes siguiente a aquel en que se le notifique el resultado de la regularización, sin aplicación de interés de demora ni recargo alguno de abonarse en ese plazo”. Por tanto, si se le ha notificado el 4 de septiembre de 2026, tendrá para ingresar la diferencia hasta el 31 de octubre de 2026